

TEST OCT2024

1. Señale cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:
 - a) De acuerdo con el principio de responsabilidad, el Estado no asumirá ni responderá de los compromisos de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos.
 - b) El conjunto de las Administraciones Públicas nunca podrá incurrir en déficit estructural.**
 - c) En virtud del principio de transparencia, los Presupuestos y cuentas generales de las distintas Administraciones integrarán información sobre todos los sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley.
 - d) La elaboración de los proyectos de Presupuesto de las Administraciones Públicas debe acomodarse a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública aprobados por las Cortes Generales.

2.

67.- Según la Ley Orgánica 8/1990, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:

- A) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales, los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado, los tributos cedidos totalmente por el Estado y la participación en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.
- B) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales, los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado, los tributos cedidos solo parcialmente por el Estado y la participación en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.
- C) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales, los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado, los tributos cedidos, total o parcialmente por el Estado y la participación en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.**
- D) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales, los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado, los tributos cedidos, total o parcialmente por el Estado y la participación en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Elementales.

PESPUESTA CORRECTA: C

3. Señale cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO, de acuerdo con la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. Pueden cederse a la Comunitat Valenciana los siguientes tributos:
 - a) El Impuesto sobre sucesiones y donaciones con carácter parcial con el límite máximo del 50%.
 - b) El impuesto especial sobre la cerveza, con carácter parcial con el límite máximo en el porcentaje del 50 %.
 - c) El Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.**
 - d) El Impuesto sobre el patrimonio con carácter parcial con el límite máximo al 50%.

4.

90.- Señale cuál de los siguientes enunciados es incorrecto, en materia de financiación de la Comunitat Valenciana y política tributaria de la Generalitat:

- A) De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponible gravados por el Estado. Cuando el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria establezca tributos sobre hechos imponible gravados por las Comunidades Autónomas, que supongan a éstas una disminución de ingresos, instrumentará las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de las mismas.
- B) Se cede por el Estado a la Comunitat Valenciana el rendimiento del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con carácter parcial, en el porcentaje del 58 por ciento.
- C) Corresponde a la Agencia Tributaria Valenciana la aplicación de los tributos propios, en los términos establecidos en la legislación que los regule.
- D) El impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente es un tributo propio de la Generalitat que grava la incidencia, alteración o riesgo de deterioro que sobre el medio ambiente ocasiona la realización de determinadas actividades, a través de las instalaciones y demás elementos patrimoniales a efectos a aquellas que se encuentren radicadas en el territorio de la Comunitat Valenciana, con el fin de contribuir a compensar a la sociedad el coste que soporta y a frenar el deterioro del entorno natural.

RESPUESTA CORRECTA: B

5.

105. Señale en cuál de los siguientes tributos no se encuentra cedido a las comunidades autónomas el rendimiento total o parcial obtenido en su territorio, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias:

- A) Impuesto sobre Sociedades.
- B) Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.
- C) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
- D) Impuesto sobre el Valor Añadido.

RESPUESTA CORRECTA: A

6.

108. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

- A) Ninguna administración pública podrá incurrir en déficit cíclico superior al 0,4 por ciento del Producto Nacional Bruto expresado en términos reales.
- B) Excepcionalmente, el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen del control de las administraciones públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o sostenibilidad económica o social, apreciadas por mayoría de tres quintos de los miembros del Senado.
- C) Las comunidades autónomas deberán mantener siempre una posición de equilibrio o superávit presupuestario.
- D) La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.

RESPUESTA CORRECTA: D

7. Señale la aseveración INCORRECTA:
 - a) Los organismos públicos se crean por ley de Les Corts, tienen personalidad jurídica pública, patrimonio y tesorería propios, autonomía de gestión y desarrollan, mediante descentralización funcional y en cumplimiento de fines de interés público, actividades de ejecución o gestión tanto administrativas, prestacionales o de fomento, como de contenido económico, en el marco del ámbito competencial de la Generalitat
 - b) Los organismos autónomos son organismos públicos que se rigen por el derecho administrativo y se les encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de una conselleria, la realización de actividades administrativas, de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos.
 - c) Las entidades de derecho público se rigen por el derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria.
 - d) **Las entidades públicas empresariales cuyas funciones sean susceptibles de contraprestación se denominan entidades de derecho público.**

8. Señala la aseveración CORRECTA (artículo 4 Ley 1/2015):
 - a) El presupuesto de gastos de los sujetos que conforman el sector público administrativo tendrá carácter estimativo y vinculante.
 - b) El presupuesto de gastos de las entidades de derecho público integradas en el sector público administrativo, tendrá carácter limitativo por el importe global, con excepción de los correspondientes a gastos de personal que, en todo caso, tendrán carácter limitativo y vinculante por su cuantía total.
 - c) El presupuesto de gastos de las entidades integradas en el sector público empresarial y fundacional tendrá carácter limitativo y no vinculante, salvo las dotaciones consignadas en el capítulo destinado a gastos de personal que tendrán carácter limitativo y vinculante por su cuantía total.
 - d) **El presupuesto de gastos de las entidades de derecho público integradas en el sector público administrativo, tendrá carácter limitativo por el importe global y carácter estimativo para la distribución de los créditos de acuerdo con su naturaleza económica, con excepción de los correspondientes a gastos de personal y de subvenciones nominativas que, en todo caso, tendrán carácter limitativo y vinculante.**

9. Según el artículo 2 de la Ley 1/2015), indique a cuál de las siguientes entidades estatutarias no le será de aplicación dicha ley, pues goza de autonomía presupuestaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat, no obstante, se mantendrá la coordinación necesaria para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat:
 - a) Sindicatura de Comptes
 - b) Síndic de Greuges
 - c) **Les Corts**
 - d) Consell Jurídic Consultiu

10. Por lo que respecta al aplazamiento o fraccionamiento de deudas de naturaleza pública a favor de la Hacienda Pública de la Generalitat, indique en qué normativa se regulan los supuestos, medios y procedimientos aplicables (artículo 13 de la Ley 1/2015):
 - a) **Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y su normativa de desarrollo**
 - b) Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
 - c) Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.
 - d) Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat.

11. Salvo lo establecido por las leyes reguladoras de los distintos recursos, indique en qué plazo prescribirá el derecho de la Hacienda Pública de la Generalitat a reconocer y liquidar créditos a su

- favor, contándose dicho plazo desde el día en que el derecho pudo ejercitarse (artículo 15 de la Ley 1/2015):
- Tres años
 - Cuatro años**
 - Cinco años
 - No prescribe
12. Por lo que respecta a los intereses de demora regulados en el artículo 16 de la Ley 1/2015, señale en qué norma se fija el interés legal que resultará de aplicación, para cada año o periodo de los que integren el periodo de cálculo, del interés legal fijado en la:
- Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente en cada periodo**
 - Ley de Presupuestos Generales de la Generalitat vigente en cada periodo
 - Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Presupuestaria
 - Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.
13. Señale la respuesta CORRECTA. A efectos de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, el sector público administrativo de la Generalitat no está integrado por:
- Los organismos autónomos de la Generalitat.
 - La Acadèmia Valenciana de la Llengua.
 - El Comité Econòmic i Social.
 - Las entidades públicas empresariales.**
14. Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 157 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, las fundaciones del sector público de la Generalitat:
- Tienen personalidad jurídica de naturaleza pública y dispondrán de facultades que impliquen el ejercicio de potestades administrativas.
 - Forman parte del sector público instrumental de la Generalitat y están facultadas para ejercer potestades administrativas y realizar actividades prestacionales o de gestión de servicios públicos.
 - Tienen personalidad jurídica de naturaleza privada, y en ningún caso dispondrán de facultades que impliquen el ejercicio de potestades administrativas.**
 - Forman parte de los organismos públicos de la Generalitat, tienen personalidad jurídica de naturaleza privada y su patrimonio está integrado en más de un 50 por ciento por bienes cedidos por la Administración de la Generalitat.
15. Señale qué tipo de entidades no forman parte del sector público instrumental de la Generalitat (ART. 2.3 LEY 1/2015):
- Los presupuestos de las Instituciones de la Generalitat, mencionadas en el artículo 20.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat.
 - Los presupuestos de las universidades públicas.**
 - Los presupuestos de explotación y capital del sector público fundacional.
 - Los presupuestos de los fondos a que se refiere el artículo 2.4 de esta ley.
16. De conformidad con lo establecido en el art.4 de la Ley 1/2015, las dotaciones consignadas en el capítulo destinado a gastos de personal del presupuesto de gastos de las entidades integrantes del sector público empresarial y fundacional tendrán carácter:
- Estimativo y vinculante por su cuantía total.
 - Limitativo y no vinculante por su cuantía total.
 - Estimativo y no vinculante por su cuantía total.
 - Limitativo y vinculante por su cuantía total.**
17. Según el artículo 2 de la Ley 1/2015, indique a cuál de las siguientes entidades estatutarias no le será de aplicación dicha ley, pues goza de autonomía presupuestaria de acuerdo con lo establecido

en el artículo 21 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat, no obstante, se mantendrá la coordinación necesaria para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat:

- a) Sindicatura de Comptes
- b) Síndic de Greuges
- c) Les Corts**
- d) Consell Jurídic Consultiu

18. Con respecto a sociedades mercantiles de la Generalitat, y con arreglo a lo que dispone el artículo 156 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del sector público instrumental y de subvenciones señala la respuesta incorrecta:

- a) No será una sociedad mercantil de la Generalitat cuando la participación directa de la Generalitat en su capital social sea superior al 50 %.**
- b) Tienen personalidad jurídica de naturaleza privada
- c) En ningún caso dispondrán de facultades que impliquen el ejercicio de potestades administrativas.
- d) El conjunto de sus derechos y obligaciones de carácter económico tendrán siempre naturaleza privada.

19. En relación con la prescripción de las obligaciones regulada en el artículo 23 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del sector público instrumental y de subvenciones, señale la aseveración correcta:

- a) Salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirá a los 5 años, el derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública de la Generalitat de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación o desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.
- b) Salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirá a los 4 años el derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuere reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha en que se produjo el reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.
- c) Salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirá a los 5 años, el derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública de la Generalitat de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación o desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.
- d) Salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirá a los 4 años El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuere reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.**